

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3392/2532

นายพงษ์ศักดิ์ โจนกิจพาณิชย์
นายภาคภูมิ ยิ่งพิสุทธิ์หรือยิ่งพสุทร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 265, มาตรา 266, มาตรา 268

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

แบบพิมพ์เช็คที่ธนาคารมอบให้ ล. เพื่อใช้ส่งจ่ายเงินได้เขียนข้อความไว้ในเช็ค
ว่า บัญชีเลขที่ 2009 เมื่อมีผู้แก้ไขเลขบัญชีในเช็คจากเลขที่ 2009 เป็นเลขที่ 2099
แล้วกรอกข้อความลงในเช็คครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายโดย ล. ไม่ได้อนุญาต
เช็كدังกล่าวจึงเป็นเอกสารปลอม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยออกเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาจารย์เมือง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ จำนวนเงิน ๖๗๖,๐๐๐ บาทชำระหนี้ให้ผู้มีชื่อ ผู้มีชื่อนามาโอน
ชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็ค เมื่อถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็คโดยให้เหตุผลว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่าย เปลี่ยนแปลงเบอร์บัญชีต่อเติม
หมายเลขบัญชี และไม่ไ้ลายเซ็นผู้ส่งจ่าย ทั้งนี้เพราะจำเลยออกเช็คโดยเจตนาไม่ให้
มีการใช้เงินตามเช็ค และจำเลยได้ปลอมเช็كدังกล่าวโดยนำเช็คของผู้อื่นมาเติม
ข้อความบนชื่อของจำเลย และแก้ไขเลขบัญชีในเช็คจากเลขที่ ๒๐๐๙ เป็นเลขที่
๒๐๙๙ แล้วนำเช็كدังกล่าวมาใช้ชำระหนี้ อันเป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิด

ความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้อื่นหรือประชาชน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๘, ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
๒๖๘ จำคุก ๓ ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เช็คเอกสารหมาย จ.๑ เป็นเช็คที่ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด สาขาจตุรเมือง มอบให้นายลิ้มไฮ้เพื่อใช้ส่งจ่ายเงินจากบัญชีเลขที่
๒๐๐๙ และแบบพิมพ์เช็คเอกสารหมายจ.๑ ได้เขียนบัญชีเลขที่ ๒๐๐๙ ไว้ด้วย ต่อมาได้
มีผู้แก้ไขเลขบัญชีเลขที่ ๒๐๐๙ เป็นเลขที่ ๒๐๙๙ แล้วกรอกข้อความลงในเช็คครบ
ถ้วนและลงลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายโดยนายลิ้มไฮ้ไม่ได้อนุญาต กรณีถือได้ว่าเช็คเอกสาร
หมาย จ.๑ เป็นเอกสารปลอมแล้ว แต่พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่า จำเลยใช้เช็ค
เอกสารหมาย จ.๑ ไปขอแลกเงินสดจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลอาญา - นายสวรรณ ศักดิ์ารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ น้าประเสริฐ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

၁၅၁

หมายเหตุ